



기관주의, 시정, 통보

제 목	불법시설물 조치 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 ‘△△’이라 한다.)은 △△△△ 내 각종 불법·무질서행위에 대한 효율적인 지도·단속 및 그 조치 등에 관한 필요한 사항과 특별단속팀의 설치·운영에 관한 사항을 정함으로써 △△△△ 이용·관리에 대한 올바른 질서 유지와 쾌적한 공원 환경조성에 기여하기 위하여 △△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙을 운영하고 있다

2. 관계법령 및 판단기준

「자연공원법」 제31조(대집행)에 따라 ① 공원관리청은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 건축물이나 공작물 등의 소유자 또는 점유자에게 그 철거 등 필요한 조치를 하도록 명할 수 있다.

1. 제20조제1항 및 제2항에 따른 허가를 받지 아니한 경우
2. 제23조제1항에 따른 행위허가를 받지 아니한 경우
3. 제30조에 따라 허가를 취소한 경우

② 제1항에 따라 철거 등 조치명령을 받은 자가 명령에 따르지 아니하는 경우 그대로 두면 공익을 해치거나 자연공원의 관리에 지장을 줄 것으로 인정될 때에는 「행정대집행법」에서 정하는 바에 따라 공원관리청이 대집행하거나 공원관리청의 요청에 따라 시·도지사 또는 군수가 대집행할 수 있다.

△△ 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 제5조 제1항 규정에 따라 △△은 지역담당자의 불법행위 적발 보고가 있는 경우 별지 제2호서식의 불법행위 발생 및 조치대장과 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에 등재한 후 다음 각 호에 따라 처리하여야 한다. <개정 2014. 9. 23., 2018. 2. 28., 2022. 11. 24.>

1. △△은 관계 기관에 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 2차 시정명령 후에도 위반사안이 시정되지 않을 경우에는 관할 사법기관에 즉시 고발하여야 한다. 다만, 고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 유예(1개월 이내)할 수 있다.

2. 불법행위에 대한 행정대집행은 행정대집행법에 의한 행정대집행 절차에 따라 별표 제1호에 의한 구조 및 공정별 계고기준에 따라 계고 후 행정대집행을 하거나 관할지자체에 위법내용을 통보하여 행정대집행(철거 등) 및 이행강제금 부과 의뢰 등의 필요한 조치를 할 수 있도록 요청하여야 한다. 다만 불법행위자가 현장에서 즉시 자진철거 또는 원상회복하는 경우에는 그 작업을 지원할 수 있다.

3. 철거 또는 원상회복 집행 시는 책임자를 지정하여 안전사고 예방에 유의하여야 한다.

4. 철거대상 불법시설물은 가능한 완전 철거하여야 하며, 부분적이고 형식적인 철거로 방치하여서는 아니 되며, 원상회복의 경우에도 또한 같다.

5. 상습적인 불법행위자의 경우 고발 시마다 법정최고형을 받도록 불법행위

내용과 그 과정을 상세히 명시하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△는 불법 업무를 추진함에 있어 불법시설물 적발시 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」에 따라 관계 기관에 행정조치 요청, 불법행위자에 대한 철거 및 원상회복 명령, 행정대집행 등 필요한 행정조치를 다하여야 하고, 2차 시정명령 후에도 위반사안이 시정되지 않을 경우에는 관할 사법기관에 즉시 고발(다만, 고의적인 위반 또는 중대한 위반이 아닌 불법행위로서 상당한 이유가 있는 경우에는 고발을 하지 않거나 1개월 이내 유예 할 수 있다.) 하여야 함에도,

2024년 1월 30일 △△△△ 구역(△△△ △△△ 산 125-11) 내 적발 보고한 불법 시설물에 대하여 관계 기관(△△△)에 행정조치 요청 및 3차 시정명령 후에도 위반사안이 시정되지 않았으나, 임대인이 거주자 대상으로 추진중인 법적조치사항에 따른 행정집행 기간연장 요청(약 6~8개월 소요 예상), 불법시설물 자진철거 이행 확약서 징구 등의 사유로 「불법시설물 자진철거 기간연장 요청 관련 조치계획 [△△△△△△-1209(2024. 3. 24.)」 내부방침을 수립하여 자진철거 기간 연장(2024. 3. 19. ~ 2024. 11. 30./ 약 9개월) 시행하는 등 신속한 후속조치가 이루어지지 않아 행정대집행 절차에 따라 계고, 행정대집행(철거 등) 등의 필요한 조치를 유예하는 결과를 초래(관련 내용을 검토한 결과 거주자, 임대인 등 이해관계자간 분쟁, 거주자 비협조에 의해 철거가 불가능한 상태로 확인)하였으며, 2024년 5월 감사일 현재까지 관할 사법 기관에 고발 등 불법시설물에 대해 「△△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙」 따른 별도의 후속 조치가 진행되지 않은 사실이 있다.

[표] 불법시설물 현황

위치	용도지구	내용	용도	규모	적발일자	토지소유자	공정(%)
△△△ △△△ 산125-1번지	공원자연	건축물 건축	법당 및	20.4㎡	24.1.30.	△△△△△△ △△△△	100
	환경지구		주거용	55.5㎡			100
	(임야)		찜질방	9.57㎡			20

※ 자료: △△△ 제출자료 재구성

* 그간의 불법시설물 조치 내역

- 24. 01. 30. 불법시설물 적발(지역책임담당 △△△ △급 △△△)
- 24. 01. 31. 불법시설물 행위자 조사
- 24. 02. 05. 불법시설물 자진철거 및 원상복구 계고(1차:2. 5. ~ 2. 18.)
· △△△△△△-496(2024.02.05.)호(임차인, 임대인, 토지소유주)
- 24. 02. 05. 불법시설물 설치에 따른 조치 협조 요청(△△△→△△△ 청)
· △△△△△△-497(2024.02.05.)호
- 24. 02. 16. 거주자 면담(임차인: 장지연), △△△씨 문중 관리자 통화(△△△), 임대인 통화
(△△△ 및 △△△)
- 24. 02. 19. 불법시설물 자진철거 및 원상복구 계고(2차:2. 19. ~ 3. 3.)
· △△△△△△-675(2024.02.19.)호(임차인, 임대인, 토지소유주)
- 24. 03. 03. 불법시설물 자진철거 및 원상복구 계고(3차:3. 4. ~ 3. 17.)
· △△△△△△-843(2024.03.03.)호(임차인, 임대인, 토지소유주)
- 24. 03. 08. 불법건축물 철거 관련 사항 중 건물 임대인 △△△님 관련
· △△△△△△-954(2024.03.08.)호(△△△△△△△△△→△△△)
- 24. 03. 08. 불법건축물 철거 관련 사항 중 임대인이 거주자 대상으로 소송 접수 현황 및
진행상황 회신 ※ 요구사항: 자진철거 기간연장 요청
- 24. 03. 08. 불법시설물 자진철거 기간연장 요청 관련 조치계획
· △△△△△△-1209(2024.03.24.)호
- 24. 03. 19. 불법시설물 자진철거 3차 계고 결과보고
- 24. 03. 24. 불법시설물 자진철거 기간연장 요청 관련 조치계획
· △△△△△△-1209(2024.03.24.)호
- 24. 03. 26. 불법시설물 자진철거 기간연장 요청에 대한 회신
· △△△△△△-1270(2024.03.26.)호(△△△→임대인 △△△)
- 24. 03. 27. 불법시설물 자진철거 징구 결과보고(자진철거 이행 확약서 징구)

또한 불법시설물에 대해 공원운영시스템(불법시설물 발생 및 정비내역)에는 등재하였으나 불법행위 발생 및 조치대장 기록·관리 하지 않은 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지 대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 △△△△ 내 불법·무질서행위 단속규칙에 따른 불법행위에 대한 조치를 소홀히 한 △△△△△△△△△△에 대하여 “**행정상 기관주의**” 처분을 요구합니다.

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 기록 및 관리가 누락된 불법행위 발생 및 조치대장 작성 등 필요한 행정조치를 이행하시길 바랍니다.(시정)

이사장(△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)